

1503788-71.2022.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... sentido: "1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", e § 4º, da Lei nº 11.343/06), com envolvimento de adolescente.

Inconformismo da Acusação e Defesa. Não provimento dos recursos. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir o acolhimento do pleito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1503788-71.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2075098/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 23688120 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2075098 - DEL.POL.ELISIÁRIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE TOSTA e outros

Data da Audiência:

12/07/2022

Réu Preso

Prioridade Idoso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 12/07/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1503788-71.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) GUILHERME HENRIQUE TOSTA e outros. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o acusado Flávio Gabriel, presente sua Defensora constituída, a Dra. Raísa Alani de Fátima Lucheti Gomes; presentes os acusados Guilherme Henrique e Juliano Júnior, presente o Defensor nomeado a ambos, o Dr. Lucas Boni Aprígio da Silva. Iniciados os trabalhos, foi ouvida a vítima (D.H.R.) e, em seguida, interrogados os acusados (Flávio Gabriel Souza da Silva, Guilherme Henrique Tosta e Juliano Júnior dos Reis), por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Aparecida, Antonio, Rafael Yuri e

Artur; a defesa de Flávio desistiu da oitiva das testemunhas Reinaldo Paulo, Izildinha Aparecida e Wilson. A defesa de Flávio Gabriel desistiu do requerimento de instauração de incidente de dependência químico-toxicológica em favor do acusado (requerimento de págs. 198/201). Pelo MM. Juiz foi deliberado: homologo as desistências requeridas, inclusive quanto ao requerimento de instauração de incidente de dependência químico-toxicológica em favor de Flávio Henrique. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. FLAVIO GABRIEL SOUZA DA SILVA, GUILHERME HENRIQUE TOSTA e JULIANO JUNIOR DOS REIS, nos autos qualificados, foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2º, II e VII, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, pela seguinte prática delitiva: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de março de 2022, por volta das 19h19m, na Avenida Francisco Barberio, nº 77, Centro, na cidade de Elisiário, Comarca de Catanduva-SP, FLAVIO GABRIEL SOUZA DA SILVA, JULIANO JÚNIOR DOS REIS e GUILHERME HENRIQUE TOSTA, qualificados, respectivamente, a fls. 32/35, 27/30 e 22/25, agindo em concurso e com unidade de propósitos, mediante violência física e grave ameaça perpetrada com o uso de armas brancas (faca de cozinha e canivete), subtraíram, para eles, 01 (um) saco de pão de mel; 01 (uma) caixa contendo vários cigarros de palha; 15 (quinze) maços de cigarro e R\$ 312,50 (trezentos e doze reais e cinquenta centavos) em espécie, em face das vítimas Danilo Henrique Rodrigues Grosso, Antonio Rodrigues, Aparecida Gonçalves Rodrigues. 2. Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, almejando praticar o crime de roubo, os denunciados, previamente conluídos, dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado "Bar Rodrigues e Gonçalves", de propriedade das vítimas, local em que consumiram cervejas. 3. Na ocasião em que os demais clientes deixaram o local, FLAVIO e JULIANO aproximaram-se ao balcão, enquanto GUILHERME dirigiu-se até a porta do estabelecimento, para vigiar e alertar em caso de aproximação de terceiros, apoiando a conduta de seus comparsas. Na sequência, mediante grave ameaça, exercida com a exibição de armas brancas (faca de cozinha e canivete), os denunciados anunciaram o roubo. Após o anúncio do roubo, os denunciados, constantemente, ameaçaram as vítimas de morte. Juliano, ainda, colocou uma faca no peito de Antonio, segurou a vítima pelo pescoço, bem como a puxou pelo braço, lesionando-o. Flávio, por sua vez, segurou a vítima Aparecida pelo pescoço, derrubou-a ao chão, fazendo com que ela batesse a boca em um freezer, lesionando-a. 5. Após redirem as vítimas Antonio e Aparecida, os denunciados ordenaram que a vítima Danilo entregasse o dinheiro que possuía na caixa - no total R\$ 312,00 (trezentos e doze reais) em dinheiro-, subtraindo, para eles, tal valor, bem como 01 (um) saco de pão de mel; 01 (uma) caixa contendo vários cigarros de palha; 15 (quinze) maços de cigarro, avaliados em R\$ 100,00. 6. Após a prática do roubo, os denunciados evadiram-se do local na posse do veículo VW/Monza, cor vinho, placas CON-9B94 - Olímpia. Contudo, Policiais Militares foram comunicados do crime praticado e, na Avenida Brasilândia, nº 1000, Bairro Gabriel Hernandez, nesta cidade e Comarca de Catanduva, lograram localizar o veículo utilizado na subtração, abordando-o. 7. Realizada busca no veículo, os policiais apreenderam as armas brancas utilizadas na execução do crime (faca de cozinha e canivete), o dinheiro e os produtos subtraídos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19. 8. Interrogados extrajudicialmente a fls. 6, 8 e 10, os denunciados permaneceram em silêncio. 9. Saliente-se, por fim, que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. 10. Posto isso, denuncio a Vossa Excelência FLAVIO GABRIEL SOUZA DA SILVA, JULIANO JÚNIOR DOS REIS e GUILHERME HENRIQUE TOSTA, como incursos nas penas do artigo 157, caput, § 2º, incisos II e VII, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), e requeiro que recebida e autuada esta, sejam eles citados, para responder à acusação, ouvindo-se na instrução processual as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas, sobre os fatos, sob as penas da lei, prosseguindo-se nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, até final

sentença condenatória." Os acusados foram presos em flagrante delito no dia dos fatos e permanecem recolhidos até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 115/118). Recebida a denúncia de págs. 142/144 em 06/04/2022 (págs. 158/161), foram os acusados citados, após o que apresentaram as respostas à acusação de págs. 193/194 e 198/201. Na presente audiência, foi ouvida a vítima Danilo Henrique e, por último, interrogados os acusados. O Ministério Público é pela condenação dos acusados, ao passo que a nobre Defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. A nobre Defesa de Flavio Gabriel pediu a fixação da pena no regime intermediário, ao passo que o Dr. Defensor de Guilherme Henrique e Juliano pugna pela fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem os acusados e a nobre defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos; dos autos de exibição e apreensão e entrega de págs. 18/21; o laudo pericial de págs. 145/147, referente às armas brancas apreendidas; dos laudos periciais de págs. 148/149 e 150/151, os quais demonstram, respectivamente, que as vítimas Aparecida e Antonio sofreram lesões corporais em decorrência dos fatos; e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que todos os acusados, interrogados nesta data, confessaram, com detalhes, a prática delitativa; todos disseram que, em razão de uso de álcool e drogas, resolveram praticar o crime quando estavam no estabelecimento comercial das vítimas; Flavio Gabriel disse que Juliano Junior era quem estava usando canivete no momento dos fatos e que a faca e o canivete usados eram do mesmo acusado (Juliano Junior); Guilherme Henrique e Juliano Junior admitiram que pelo menos o canivete foi usado para intimidar as vítimas no momento da subtração; todos os acusados confirmam que estavam no mesmo automóvel e admitiram a subtração, mediante grave ameaça, de todas as coisas e do dinheiro mencionados na denúncia; os acusados mostraram-se arrependidos. Além das confissões colhidas na presente audiência, a vítima Danilo Henrique foi ouvida nesta data e contou que os acusados chegaram ao estabelecimento comercial, pediram cerveja e ali permaneceram ingerindo referida bebida alcoólica; em determinado momento, os acusados anunciaram um "assalto" no local, um deles com objeto cortante em uma das mãos; entregou dinheiro aos roubadores e eles mandaram que o declarante ficasse em determinado local do estabelecimento, o que foi feito; na sequência, eles pegaram mais dinheiro no estabelecimento comercial e se evadiram do local; não conseguiu identificar o objeto cortante que estava nas mãos de um dos acusados; dois dos acusados anunciaram o crime de roubo no estabelecimento comercial, enquanto que um deles permaneceu na porta do local, após o que também ingresso no estabelecimento para participar da ação criminosa. Diante das apreensões realizadas, dos teor dos laudos periciais já mencionados, das confissões colhidas nesta audiência, e dos relatos das vítimas Danilo Henrique (ouvida nesta audiência) e das demais vítimas (fase policial), bem como dos depoimentos dos policiais colhidos durante o inquérito policial, a prova demonstra, de forma segura, que os acusados praticaram o crime de roubo que lhes foi imputado na denúncia. A subtração ocorreu com emprego de violência e grave ameaça, exercida, inclusive, com uso de faca e canivete, e mediante concurso de duas ou mais pessoas, pois, conforme já dito, os acusados estavam previamente ajustados e com identidade de propósitos e usaram faca e canivete na ação criminosa. O decreto condenatório é de rigor. Passo a dosar a pena. a)- Guilherme Henrique: Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínima legal). Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Afasto a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, porque não comprovado que o acusado tenha se aproveitado da situação de pandemia provocada pela "COVID-19" para cometer o delito. Nesse sentido: "1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", e § 4º, da Lei nº 11.343/06), com envolvimento de adolescente. Inconformismo da Acusação e Defesa. Não provimento dos recursos. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos

autos. Tráfico caracterizado, a impedir o acolhimento do pleito absolutório. Inexiste ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais. 3-) A dosimetria está correta. Na primeira fase, verifica-se que a motivação e consequências do delito, embora reprováveis e revestidas de inquestionável gravidade, não extrapolam o que ordinariamente se observa em casos tais e a quantidade de droga apreendida (50 unidades de cocaína), embora não seja desprezível, não era exagerada. Ele é primário, sem antecedentes criminais (fls. 84). Assim, a pena-base remanesce no mínimo legal, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, nada obstante a presença da atenuante da menoridade relativa, a incidência dessa circunstância não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ). E, embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, não se vislumbra o necessário nexos causal, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, inc. II, "j", do Código Penal não deve ser considerada. Na terceira fase, observa-se que ele é menor de 21 anos, primário e não tem antecedentes criminais (fls. 84). A quantidade de drogas, como dito, não era exagerada e os elementos dos autos não comprovaram, a contento, que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organizações criminosas, sendo mesmo aplicável à hipótese a redutora do art. 33, § 4º da lei 11.343/06. Diante das circunstâncias do caso concreto, optou-se, com acerto, pela redução de 1/2, fração adequada e condizente ao caso concreto, tendo-se dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e duzentos e cinquenta (250) dias-multa. Por fim, diante da presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006, pois ficou amplamente demonstrado que o tráfico era realizado com envolvimento de adolescente, as penas foram majoradas em 1/6, chegando-se à pena final de dois (2) anos e onze (11) meses de reclusão e duzentos e noventa e um (291) dias-multa. 4-) Regime inicial semiaberto. É o adequado para o cumprimento das finalidades da pena, ou seja, repressão, reintegração e prevenção. 5-) Com razoabilidade e proporcionalidade, substituiu-se a pena corporal por pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo mesmo tempo da pena privativa da liberdade, além de prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo. A substituição é permitida, desde que haja requisitos legais, pelo HC nº 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010) e Resolução nº 5, de 2012, do Senado Federal. Para o caso de descumprimento e conversão, o regime será o inicial semiaberto, como já dito. 6-) Recurso livre" (TJSP; Apelação Criminal 1500771-79.2021.8.26.0320; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022). "1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo para afastar a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "j", do Código Penal (calamidade pública decretada em face da pandemia da COVID-19) e reconhecer a confissão. 2-) Preliminar de nulidade do processo rejeitada. Inversão da ordem prevista no art. 212, do CPP. A modificação realizada pela Lei nº 11.690/2008 aboliu o sistema presidencialista, mas preservou a ordem de indagação, iniciando com o magistrado que, na sequência, concederá às partes a oportunidade de questioná-las. 3-) Receptação. Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delito que pode ser atribuído ao recorrente. Elemento subjetivo do tipo (dolo) demonstrado, a impedir a desclassificação para a modalidade culposa. 4-) As penas sofrem ajuste. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, a agravante da reincidência (ação penal nº 0010243-96.2012.8.26.0320, fls. 117) pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, porque foi utilizada como fundamento da condenação, logo a sanção remanesce a pena no patamar mínimo. A agravante prevista no artigo 61, inc. II, "j", do Código Penal não deve ser considerada. Embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, tal circunstância em nada contribuiu para a realização do delito. Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final de um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa, pois nada mais a alterou. 5-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto, pela reincidência do

apelante. 6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescenta-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. 7-) Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de "sursis", pois ausentes os seus pressupostos. 8-) Recurso preso (fls. 186). Deverá permanecer no cárcere, porque seria ilógico mantê-lo toda a tramitação encarcerado e, agora, que se tem mais certeza de sua responsabilização, libertá-lo, portanto, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mister a medida excepcional. Oficie-se à COESPE, para imediata transferência" (TJSP; Apelação Criminal 1502695-28.2021.8.26.0320; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 16/02/2022). "Condenação: art. 157, § 2º, II, Cód. Penal. Apelação: Ministério Público. Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação. Pena-base: mínimo legal, não incidindo circunstâncias desfavoráveis. Agravante do art. 61, II, j, Cód. Penal: necessidade de nexo de causalidade entre o delito e a pandemia. Afastamento anotado de ofício. Atenuante da confissão: incidência, porquanto considerada como elemento de convicção (Tema/STF 929 e Tema/STJ 858). Atenuantes da menoridade e confissão: circunstâncias reconhecidas. Redução aquém do piso: impossibilidade (Súmula/STJ 231). Causa de aumento: concurso de pessoas. Adoção da fração de 1/3, que fica mantida. Regime inicial semiaberto: adequação, ante a primariedade do Apelado e pena marcada (art. 33, § 2º, b, Cód. Penal) e prática do delito "com culpabilidade normal à espécie". Recurso não provido, observada, de ofício, a exclusão da circunstância da pandemia, sem reflexos na pena e regime marcados" (TJSP; Apelação Criminal 1519258-19.2020.8.26.0228; Relator (a): Bueno de Camargo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022). Deixo de reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea, porque, na segunda fase, a pena não pode ficar abaixo da mínima prevista em lei. Na terceira e última fase, havendo duas causas de aumento (emprego de arma branca e concurso de duas ou mais pessoas), aumento a pena em 1/3 (um terço), para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em razão da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme consta do interrogatório judicial). O regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de crime grave, cometido com violência e grave ameaça e mediante concurso de duas ou mais pessoas e, inclusive, com emprego de arma branca, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime; o crime de roubo é um dos mais afetam a paz pública nos dias atuais, provocando temor e medo às vítimas e sociedade como um todo, razão pela qual o agente que o pratica deve iniciar o cumprimento da pena no regime mais rigoroso, medida necessária para restabelecer e manter a ordem pública local. b)- Flávio Gabriel: Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínima legal). Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0002378-41.2017.8.26.0548 - pág. 76), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática de infração penal, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do ERESp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Afasto, da mesma forma, a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, porque não comprovado que o acusado tenha se aproveitado da situação de pandemia provocada pela "COVID-19" para cometer o delito. Na terceira e última fase, havendo duas causas de aumento (emprego de arma branca e concurso de duas ou mais pessoas), aumento a pena em 1/3 (um terço), para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em razão da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme consta do interrogatório judicial). O regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de agente reincidente e crime grave, cometido com violência e grave ameaça e mediante concurso de duas ou mais pessoas e, inclusive, com emprego de

arma branca, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime, conforme já exposto na dosagem da pena do outro acusado. c)- Juliano: Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínima legal). Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1500237-55.2018.8.26.0607 – pág. 80/81), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática de infração penal, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam, conforme já mencionado na dosimetria da pena do acusado Flávio Gabriel. Afasto, do mesmo modo, a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal, porque não comprovado que o acusado tenha se aproveitado da situação de pandemia provocada pela “COVID-19” para cometer o delito. Na terceira e última fase, havendo duas causas de aumento (emprego de arma branca e concurso de duas ou mais pessoas), aumento a pena em 1/3 (um terço), para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em razão da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme consta do interrogatório judicial). O regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de agente reincidente e crime grave, cometido com violência e grave ameaça e mediante concurso de duas ou mais pessoas e, inclusive, com emprego de arma branca, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime, conforme já exposto na dosagem da pena dos outros dois acusados. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR FLÁVIO GABRIEL SOUZA DA SILVA, JULIANO JÚNIOR DOS REIS e GUILHERME HENRIQUE TOSTA, nos autos qualificados, como incurso no art. 157, “caput” e § 2º, II e VII, c. c. o art. 29, “caput”, ambos do Código Penal, todos à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno os acusados, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) “UFESPs” (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pelas vítimas, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, porque, tendo eles permanecido presos durante toda a instrução criminal, não há sentido para que, agora, já com em primeira instância, sejam beneficiados pela liberdade provisória, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na decisão de págs. 115/118. Com o trânsito em julgado: providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, “caput”). Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória, com urgência e prioridade. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, os acusados e seus Defensores apresentaram recurso de apelação em audiência. Pelo MM Juiz foi deliberado: recebo o recurso de apelação interposto. Saem os Drs. Defensores intimados para apresentação das razões recursais, no prazo legal. Após, ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.